

시 정 요 구

1. 제 목 : ○○○○○ ○○○○○ 시설물 용도변경 부적정
2. 소관부점 : 공공재산관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공재산관리처는 「업무분장세칙」 제27조 및 「공공개발업무세칙」(이하 '세칙'), 「부동산 매입·개발 및 매각 업무요강」(이하 '요강')등에 따라 ○○○○○ ○○○○○의 임대 및 시설관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령」 제3조에 따르면 공공건물 및 공중이용시설¹⁾은 장애인 등을 위하여 편의시설을 설치하여야 하고, 제4조에 따르면 공공건물 및 공중이용시설의 경우 장애인 등이 편리하게 이용할 수 있는 화장실²⁾을 설치하도록 되어 있다.

그리고 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제10조의2에 따라 국가나 지방자치단체가 신축하는 공공건물 중 대통령령

1) 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설, 문화시설, 업무시설 등

2) 장애인 등이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치하되, 장애인용 대변기는 남자용 및 여자용 각 1개 이상을 설치하여야 하며, 영유아용 거치대 등 임산부 및 영유아가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 시설을 구비하여 설치하여야 함

으로 정하는 시설³⁾의 경우에는 의무적으로 ‘장애물 없는 생활환경 인증’을 받아야 한다.

이에 따라, 공사가 기획재정부로부터 위탁받아 개발한 ○○○○의 경우 준공 시 관련 법령에 따라 화장실 등 장애인 편의시설을 설치하였고 「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」 제8조에 따라 2018. 9월 한국감정원으로부터 ‘장애물 없는 생활환경 인증’을 받은 사실이 있다.

또한, 요강 제60조에 따르면 임차인과 임대차계약 체결 시 [별지 제1호서식]에 따라 임대차계약을 체결하게 되어 있고, 임대차계약서 제15조 제1항 제5호에 따르면 임차인 또는 그 사용인은 임대인이 설치한 구조물, 기구 및 시설을 파손 또는 변경하는 행위를 해서는 아니 된다고 되어 있으며, 요강 제62조 및 임대차계약서 제21조에 따르면 임차인이 계약서 각 조항에 위배되는 행위가 있어 임대인이 시정요구를 하였음에도 이에 불응할 때에는 임대차 계약을 해지할 수 있다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

공공재산관리처는 2018. 9. 21. 임차인 (주)○○○○과 임대차계약⁴⁾을 체결하였고, 2019. 4. 30. 계약자 변경을 통해 공동임차인으로 (주)○○○○의 100% 자회사인 △△△△(주), ●●●●(주) 및 계약회사인 (주)◇◇◇◇◇◇◇◇(이하 ‘(주)○○○○ 등’)이 추가되었는데, 임대차계약서 제15조에 따르면 임차인인 (주)○○○○ 등은 공사가 설치한 구조물, 기구 및 시설물을 파손 또는 변경하지 못하도록 되어 있다.

3) (제1종 근린생활시설) 의원, 일용품 판매소매점 등, (제2종 근린생활시설) 일반음식점, 제과점 등, (업무시설) 오피스텔 등, (자동차 관련 시설) 주차장 등

4) 계약조건 : 임대기간 2018. 11. 1.~2023. 10. 31.(보증금 △△△△△△천 원)

그런데 감사기간 중인 2019. 9. 2. ○○○○ ○○○○을 현장실사한 결과 [그림 2]와 같이 2018. 7월 준공 당시 장애인화장실(남)으로 설치된 지상1층 공간을 임차인 (주)○○○ 등이 임의로 주방 등으로 변경⁵⁾하여 사용하고 있는데도 공공재산관리처는 이를 알지 못하고 있었다.

[그림 2] 장애인화장실(남) 용도변경 현황

설계도면 상 위치	용도변경 후 현황
-----------	-----------

“기재 생략”

그 결과, 현재 ○○○○ ○○○○에는 장애인 화장실(남)이 없어 장애인이 화장실을 이용하려 할 경우 불편을 초래할 수 밖에 없고 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제10조의5에 따라 ‘장애물 없는 생활환경 인증’이 취소될 우려가 있다.

[소관부점 의견] 공공재산관리처는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 향후 국·공유개발재산 등 건물관리 업무 현장 확인 등을 철저히 수행하고, 임차인과 협의하여 장애인화장실(남)을 확보하겠다고 답변하였다.

5) 임차인 면담결과 2018.12월경 임차인이 지상1층을 카페로 활용하기 위해 수도시설이 있는 장애인화장실(남)을 주방으로 변경하였다고 함

4. 조치할 사항

사장은 ●●●●● ●●●●●의 시설물 파손 또는 변경에 대한 관리·감독 업무를 소홀히 한 관련자 공공재산관리처 ○○○ 팀장(3급) 등 2명에 대하여 주의를 촉구하시고,

공공재산관리처장은 임차인 (주)○○○ 등에게 임의로 용도변경한 장애인 화장실(남)을 원상복구 하도록 하는 등의 조치를 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

< 관련자 >

당 시 소 속	당 시 직 위	당 시 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
공공재산 관리부	팀 장	3급	○○○	재산관리3팀 업무총괄	2019. 2. 1. ~2019. 현재	공공재산 관리처
“	선임주임	5급	○○○	●●●●● 임대 관리	2019. 3. 11. ~2019. 현재	“